

有期徒刑九年、剥夺政治权利二年、并处罚金2万元，判处陈某某有期徒刑八年，剥夺政治权利二年、并处罚金2万元，量刑并无不当。原判认定苏某辉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于彭某某、陈某某的行为构成抢劫罪还是敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。

一、敲诈勒索罪与抢劫罪的区分

敲诈勒索罪与抢劫罪在客观方面区别在于：一是抢劫罪的暴力、胁迫足以压制被害人反抗，使被害人不能反抗、不敢反抗或者无法反抗；敲诈勒索罪的威胁行为也表现为一定的暴力胁迫或精神强制，但属于不足以压制被害人反抗的轻微暴力，被害人对是否交付财物，仍有选择的意志自由。二是抢劫罪的威胁具有当场即时使用暴力的现实可能性；敲诈勒索的威胁，具有一定的时间性和空间性。三是抢劫罪必须是当场取得财物；敲诈勒索罪既可当场取得财物，但更多是在实施威胁、要挟之后的一定的期限内取得。

本案中，在案证据一致证实：当晚，彭某某、陈某某与贾某某共同商议向廖某某等人索要传销款项。陈某某和“小勇”先行持刀上到该房查看情况，并曾持刀卡出来查看情况的朱某荣的脖子，彭某某先是在楼下望风，后与从外面回来的黄某新一起上到上述房间，其间贾某某、彭某某、陈某某对房间内的廖某某等人的人身、通信自由进行限制，贾某某、彭某某共同要求廖某某等人交出内有传销中购款的银行卡共计十余张和提供相应密码，由彭某某拿上述银行卡到ATM机取现。彭某某、陈某某与同案人贾某某先后两次持刀上到案涉房间对朱某某、廖某某等人人身进行恐吓、威胁，并限制廖某某等人人身、通信自由，具有当场即时使用暴力的现实可能性，达到足以压制廖某某等人反抗程度，当场违背廖某某等人意志取得案涉银行卡的现实控制权，故彭某某、陈某某的

行为构成抢劫罪而非敲诈勒索罪。

二、寻衅滋事罪与抢劫罪的区分

寻衅滋事罪中的强拿硬要行为与抢劫罪的区别在于：一是前者行为人主观上还具有逞强好胜和通过强拿硬要来填补其精神空虚等目的，后者行为人一般只具有非法占有他人财物的目的；二是前者行为人客观上一般不以严重侵犯他人人身权利的方法强拿硬要财物，后者行为人则以暴力、胁迫等方式作为劫取他人财物的手段。另，抢劫罪中的劫取财物行为往往也包含了非法剥夺他人人身自由的非法拘禁行为，但非法拘禁行为仅是抢劫他人财物的手段行为，劫取财物才是最终目的，仅以非法拘禁罪评价整体行为并不充分且有违罪责相适应原则，故对于包含非法拘禁行为的抢劫行为应认定为抢劫罪。

具体到本案中，彭某某、陈某某事前商谋向廖某某等人索要传销款项，行动过程中持刀胁迫、非法拘禁廖某某等人，亦是取得传销款项的目的服务，而不具有逞强好胜和通过强拿硬要来填补其精神空虚等主观目的。虽然彭某某、陈某某亦均为传销人员，曾缴纳传销申购款给传销组织，案涉银行卡内款项为传销申购款即违法款项，廖某某等人的占有为非法占有，但应由工商行政管理部门等国家机关通过法定程序处理，且彭某某、陈某某以及同案人均明知案涉银行卡内存款为传销组织当月所收取的其他传销人员申购款，对于劫取财物金额无范围限制，足见主观上具有非法占有的目的。故，彭某某、陈某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十三条关于抢劫罪的构成要件，构成抢劫罪而非寻衅滋事罪。

综上分析，彭某某、陈某某以非法占有为目的，伙同同案人当场实施暴力、胁迫等足以压制对方反抗的手段而强取他人财物，构成抢劫罪而非敲诈勒索罪或寻衅滋事罪。

编写人：广西壮族自治区北海市海城区人民法院 李新敏

入户盗窃转化为抢劫罪时，不必然转化为人户抢劫

——何某某抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区百色市中级人民法院(2023)桂10刑终30号刑事判决书

2. 案由：抢劫罪

【基本案情】

1. 2022年4月22日晚上，何某某与同伙黄某为盗窃来到某小区75号，何某某随身携带匕首进入四楼房间实施盗窃，其同伙在门前望风。当晚，何某某窃取了现金1500元、一条黄金项链及黄金戒指、铂金戒指各一枚。何某某将盗窃所得的现金挥霍一空，盗窃所得的黄金项链、黄金戒指、铂金戒指已丢弃。另查明，案发后，黄某及其家人主动赔偿被害人梁某各项损失共计8000元，取得梁某谅解。

2. 2022年7月18日早上，何某某(在取保候审期间)携带匕首出门，想在晚上用匕首抢劫出行的女子。当天9时许，何某某来到某小区，想随便挑选一家民房实施入户盗窃，何某某发现该小区门牌106号民房是一栋三层建筑楼房，该房一楼是租客停车场，二楼、三楼均已出租，何某某决定要盗窃三楼租房。紧挨着106号民房的108号民房是自建的两层楼房，从108号民房楼顶可爬到106号民房的三楼房间。于是，何某某从106号房停车场后面翻墙爬到108号房二楼房顶后，再爬到106号房三楼租房内，因被群众发现就在房间里面躲着，几分钟后，何某某从106号民房房间出来，又从106号民房三楼阳台爬到

相邻的103号民房三楼一出租房内，将房门反锁后钻到床底下。警察接警后包围了现场，发现何某某在床底下手握匕首反抗，民警数次警告放下匕首主动出来归案，何某某拒绝，民警使用催泪喷雾剂，何某某才从床底下出来，但还是拒绝民警缴械的警告，当场持匕首朝着前来抓捕的民警挥舞抗拒抓捕，最终被多名民警合力制服并扣押了匕首。另查明，2020年7月22日何某某因犯盗窃罪被广西壮族自治区靖西市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。

【案件焦点】

转化抢劫中被告人入户的目的及暴力程度如何判定，以区分被告人行为是否发生转化，构成抢劫罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区靖西市人民法院经审理认为：上诉人何某某入户窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。何某某入户盗窃，为抗拒抓捕而当场使用暴力相威胁，其行为已构成抢劫罪。何某某犯二罪，依法数罪并罚。在盗窃罪共同犯罪中，何某某起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。何某某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。何某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。何某某未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果，属抢劫未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。何某某实施暴力抗拒抓捕的行为发生在入户盗窃户的户外，不能认定为“入户抢劫”。

广西壮族自治区靖西市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

被告人何某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金1万元；犯盗窃罪，

判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；总和刑期十一年，并处罚金15000元，决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金15000元。

一审宣判后，何某某提出上诉。

广西壮族自治区百色市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第二项、第二百三十六条第一款第二项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十五条第一款第三项之规定，判决如下：

一、撤销靖西市人民法院(2022)桂1081刑初423号刑事判决；

二、上诉人何某某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；总和刑期五年六个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币15000元；

三、扣押在案的作案工具匕首，予以没收。

【法官后语】

一、入户盗窃被发现逃到相邻房内使用暴力相威胁抗拒抓捕，未在盗窃的现场或刚离开现场即被发现并抓捕，未盗窃既遂，也转化为抢劫罪

(一)转化型抢劫前的基础行为不需要构成犯罪

《中华人民共和国刑法》第二百六十九条规定，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，以抢劫罪定罪处罚。从法条内容来看，转化型抢劫的基础主观要件是“为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证”，这种情形既可以发生在犯罪既遂后，也可以发生在犯罪实施过程中。如果严格要求转化前的基础行为构成犯罪，则可能出现仅因盗窃等行为的数额未达到构罪标准，而放纵使用较强暴力抗拒抓捕、威胁或造成严重危害后果行为，导致难以适当追责的情形。

从转化的抢劫罪的罪质看，《中华人民共和国刑法》第二百六十九条规定的转化型抢劫与第二百六十三条规定的抢劫罪，虽然获取财物与实施暴力的前

后顺序不同,但两者均以抢劫罪定罪处罚,即刑法对两种行为的否定性评价是一致的,二者的罪质是相同的。抢劫罪的构成要件中没有数额方面的要求,对转化型抢劫也不应该有类似要求,即不应对转化前的盗窃、诈骗和抢夺行为提出数额方面的要求,否则有违公平性原则。

(二)转化型抢劫前的犯罪行为不需要达到既遂标准

《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》规定,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十九条的规定,“犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的”,依照抢劫罪定罪处罚。根据法条表述,“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”并未要求基础罪达到既遂条件,盗窃、诈骗、抢夺罪属于行为犯,而不是结果犯,主要是指行为人已经着手实施盗窃、诈骗、抢夺的行为,因此转化型抢劫前的行为不要求一定达到犯罪既遂标准。此外,根据《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条“入户或在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺后在户外或交通工具外实施上述行为的”的但书情节,表明入户盗窃转化型抢劫并不要求达到一定犯罪数额,入户盗窃情节与盗窃“数额较大”情节属于并列关系。本案中,虽然何某某盗窃未取得财物,但具有入户情节,且实施抗拒抓捕而当场使用暴力相威胁行为的情形,则构成抢劫罪。

(三)转化型抢劫的当场性具有连续性、紧密性

“当场使用暴力或者以暴力相威胁”是转化型抢劫罪的手段行为,其中“当场”不能仅理解成“在犯罪现场”,是否属于“当场”的判断应当结合时间、空间和犯罪事实等因素进行综合考量。理论界对“当场性”持三种不同观点,第一种观点认为,“当场”是指实施盗窃、诈骗、抢夺行为的现场;第二种观点认为,“当场”是指窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证有关的地方;第三种观点认为,“当场”是指实施盗窃、诈骗、抢夺的现场,或者刚一逃离现场即被人发现或追捕的过程。司法实践中,多采纳第三种观点,即使用暴力、胁迫与盗窃、诈骗、抢夺行为具有时间与空间上的紧密性,“当场性”不能完全脱离先行行为实施的时空场所,割裂与先行行为的紧密联系,应当从时空的连

